

1500382-56.2021.8.26.0559
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto
Magistrado: Natália Berti
Comarca: José Bonifácio
Foro: Foro de José Bonifácio
Vara: 2ª Vara
Data de Disponibilização: 07/11/2022
... Tribunal de Justiça:

Habeas Corpus. Processual penal. Tráfico de entorpecentes. Condenação devidamente amparada no conjunto probatório dos autos. Testemunho policial. Eficácia probatória. Valoração das provas. Impossibilidade na via eleita. Precedentes do STJ. 1. Ainda que a condenação tivesse sido amparada apenas no depoimento de policiais - o que não ocorreu na espécie -, de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de José Bonifácio
Foro de José Bonifácio
2ª Vara
Av. Monsenhor, 1000, Jardim das Palmeiras - CEP 15200-000, Fone: (17)3245-3348,
José Bonifacio-SP - E-mail: josebonif2@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:
1500382-56.2021.8.26.0559
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2071405/2021 - DEL.POL.JOSE BONIFACIO, 16759856 - DEL.POL.JOSE BONIFACIO, 416/21/321 - DEL.POL.JOSE BONIFACIO, 2071405 - DEL.POL.JOSE BONIFACIO
Autor:
Justiça Pública
Réu:
JONATHAN DE OLIVEIRA MOLINA
Vítima:
CARLOS ALBERTO BRITO
Artigo da Denúncia:
*

1. Aos 07 de novembro de 2022, às 13:15 horas onde presente estava o(a) Meritíssimo(a) Juiz(a), Senhor(a) Doutor(a) NATÁLIA BERTI foi aberta audiência designada nos autos supramencionados. conforme os termos do Comunicado 284/2020, emitido pelo E. Tribunal de Justiça, considerando a pandemia vivenciada (COVID-19).
2. Feito o pregão, verificou-se o seguinte: PRESENTE o(a) DD Promotor(a) de Justiça e Representante do Ministério Público, Senhor(a) Doutor(a) CÉSAR BOCUHY BONILHA; PRESENTES o Defensor(a) Dr(a). BEATRIZ DE SOUZA ROSSI; PRESENTES também a vítima CARLOS ALBERTO BRITO e a(s) testemunha(s) ANTONIMAR ELPIDIO DE SOUZA, CRISTIANO GONZAGA. Ausente o réu, mas presente seu advogado. Então a MM. Juíza declarou: "Considerando que o réu, devidamente intimado, não compareceu nem apresentou justificativa, declaro-o revel".
3. Iniciados os trabalhos, o(a)(s) réu/ré(s) declararam expressamente que conversaram com o(a) seu/sua Defensor(a) antes da realização desta audiência,

garantindo-se ainda ao(s) réu/ré(s) e a seu/sua Defensor(a) todos os meios assecuratórios da ampla defesa e contraditório. Na oportunidade, a MM Juíza advertiu a todos acerca do Comunicado 284/2020, bem como prestou maiores informações sobre a realização de videoconferência e das circunstâncias acerca da pandemia vivenciada.

Após, o(a) Meritíssimo(a) Juiz(a) ouviu a vítima CARLOS ALBERTO BRITO e a(s) Testemunha(s), CRISTIANO GONZAGA Dada a palavra ao Dr. Promotor, foi dito que: MMª. Juíza de Direito, desisto da oitiva da(s) testemunha(s) ANTONIMAR ELPIDIO DE SOUZA. Em seguida, pela MMª. Juíza de Direito foi dito que: Homologo a desistência apresentada.

4. Então, a Meritíssima Juíza DECLAROU FINDA A INSTRUÇÃO e concedeu a palavra à Acusação e à Defesa, nesta ordem, para a apresentação dos memoriais e alegações finais orais. O(A) DD Promotor(a) de Justiça manifestou-se oralmente e o conteúdo de sua manifestação foi gravado por meio audiovisual. Por seu turno, a Defesa também ofereceu alegações finais orais em audiência, cujo teor foi gravado para posterior reprodução.

5. Terminados os debates, a Meritíssima Juíza proferiu a seguinte SENTENÇA:
Vistos.

JONATHAN DE OLIVEIRA MOLINA, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 155, §1º, do Código Penal, porque, no dia 13 de março de 2021, por volta das 02h50min., na Rua José Mariano nº. 30, nesta cidade e comarca de José Bonifácio, JONATHAN DE OLIVEIRA MOLINA, qualificado às fls. 13, subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente nos objetos descritos no auto de exibição apreensão e entrega às fls. 09/10.

Apurou-se que, no dia dos fatos, o denunciado entrou na residência da vítima, durante o repouso noturno, subtraiu todos os objetos descritos no auto de exibição apreensão e entrega de fls. 09/10. Em seguida, ele saiu da residência e começou a caminhar na rua, levando consigo os objetos furtados.

Ocorre que policiais militares abordaram o denunciado andando pela rua, ocasião em que ele confessou a prática do furto.

Em seguida, a vítima entrou em contato com a polícia e soube da abordagem ao acusado. Dessa forma, ela reconheceu os objetos que haviam sido furtados.

O denunciado foi encaminhado para a delegacia de polícia e lá exerceu seu direito de permanecer em silêncio.

A denúncia foi recebida em 22 de abril de 2021 (fls. 93/94).

O réu foi citado (fl. 102), apresentando resposta à acusação (fl. 109).

Foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, onde foram ouvidas a vítima e as testemunhas. Após, o réu foi interrogado.

O Ministério Público requereu a condenação.

A Defesa, por seu turno, requereu a absolvição.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O processo encontra-se formalmente em ordem, estando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. Não havendo nulidades ou vícios a serem sanados. O acusado foi representado por Defensor e foram observados os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Não há questões preliminares a serem analisadas.

Assim, passo à análise do mérito.

A pretensão penal punitiva é PROCEDENTE.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), termos de depoimentos (fls. 03/04), termo de declarações (fl. 05), boletim de ocorrência (fls. 06/08), auto de exibição e entrega (fls. 09/10), auto de entrega (fls. 11/12), interrogatório (fls. 13/14), nota de culpa (fl. 15), prontuário médico (fl. 28), laudo pericial (fls. 46/47; 71/72), auto de avaliação (fl. 73), fotografias (fls. 75/83), relatório final (fls. 84/85), bem como pela prova oral produzida.

A autoria é incontestada.

Carlos Alberto Brito (vítima) disse que chegou em casa, foi tomar banho e deixou a porta destrancada. Enquanto tomava banho, a pessoa entrou e pegou os objetos. Recorda-se de alguns bens: edredons, perfumes, carnes, pacote de arroz, café, pacote de açúcar, carteira com dinheiro (R\$ 250,00) e documentos, celular. Confirma o furto de objetos de fls. 09/10. Na delegacia, o réu compareceu vestindo roupa do depoente. O valor de 250 reais e os documentos não foram recuperados. Os fatos aconteceram no período da noite, por volta de 22h. Quando saiu do banheiro, percebeu que tinha algo errado. Saiu na rua e questionou o vizinho. O vizinho disse que viu uma pessoa saindo da sua casa, carregado. Foi atrás e, quando virou a rua, a viatura já o parou, porque já tinha abordado e um rapaz e uma mulher. Não viu o rapaz dizendo nada, ele apenas sorria. Não conhecia o réu. Os objetos foram encontrados com o réu.

Antonimar Elpídeo de Souza (testemunha comum)- dispensado.

Cristiano Gonzaga (testemunha comum) declarou que a equipe estava em patrulhamento e avistou um indivíduo com o boné vermelho e etiqueta. Ele carregava um lençol, com vários objetos. Também carregava duas mochilas. Abordaram o indivíduo e encontraram vários objetos (perfumes, máquina de cortar cabelo, 48 reais etc.). Indagado, ele confessou que adentrou na casa para subtrair os produtos. Ele confessou, informalmente. Ele já era conhecido dos meios policiais, pela prática de furtos. O horário da abordagem era durante o repouso noturno.

Jonathan de Oliveira Molina (réu)- revelia decretada.

Finda a instrução processual, as provas produzidas nos autos são suficientes para fundamentar um decreto condenatório.

Na fase extrajudicial, o réu manteve-se em silêncio (fl. 13). Em juízo, deixou de comparecer sem qualquer justificativa, apesar de devidamente intimado.

Apesar da ausência do réu, a vítima confirmou que entrou em casa e não trancou a porta. Foi tomar banho, e quando saiu do banheiro, já de madrugada, percebeu que alguns dos seus pertences haviam sido subtraídos. Encontrou com a Polícia Militar, e reconheceu os objetos, no entanto, sua carteira não foi localizada. Nesse sentido, há o auto de exibição e apreensão (fls. 09/10) e o auto de entrega (fls. 11/12).

O depoimento dos policiais militares também confirma a autoria, já que os agentes públicos abordaram o denunciado andando pela rua, com os objetos furtados, ocasião em que ele confessou a prática do furto. Em seguida, a vítima entrou em contato com a polícia e soube da abordagem ao acusado. Dessa forma, ela reconheceu os objetos que haviam sido furtados.

Nesse ponto, ressalto que é inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento de policial deve ser sempre recebido com reservas porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório (RT 530/372).

A crítica costumeiramente expendida em relação ao depoimento de policiais carece de fomento jurídico, diante dos termos peremptórios do artigo 202 do Código de Processo Penal, cujos depoimentos, desde que verossímeis coerentes e não desmentidos pelo restante da prova, podem servir de base à decisão condenatória (RT 445/382). Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

Habeas Corpus. Processual penal. Tráfico de entorpecentes. Condenação devidamente amparada no conjunto probatório dos autos. Testemunho policial. Eficácia probatória. Valoração das provas. Impossibilidade na via eleita. Precedentes do STJ. 1. Ainda que a condenação tivesse sido amparada apenas no depoimento de policiais - o que não ocorreu na espécie -, de qualquer forma não seria caso de anulação da sentença, porquanto esses não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenha participado, no exercício das funções. Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória, principalmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório e aliado a outros elementos de prova a corroborar a condenação. 2. É inviável no presente writ a análise do valor das provas contidas nos autos para a condenação, uma vez que, além de ferir o princípio do livre

convencimento do juiz, tal matéria escapa ao âmbito de apreciação do habeas corpus, em face da necessidade do exame minucioso do material cognitivo colhido no processo. 3. Ordem denegada (HC 30776/RJ; Ministra Laurita Vaz, j. 03/02/2004, DJ 08.03.2004, p. 304).

De maneira semelhante, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

ROUBO - materialidade - auto de exibição, auto de reconhecimento de pessoa e prova oral que comprovam a subtração de bens das vítimas mediante grave ameaça. ROUBO - autoria - confissão dos acusados - validade - depoimento policial corroborando a versão da vítima - validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando efetuado de modo a justificar eventual abuso por parte da autoridade - declaração de vítima imputando aos acusados a conduta delituosa - validade. CONSUMAÇÃO - ocorre com desapossamento - cessada violência ou grave ameaça. PENAS - base no mínimo - manutenção, ausente recurso ministerial - segunda fase - menoridade e confissão - não diminuição - penas que não podem ficar aquém do mínimo legal - terceira fase - concurso de agentes - aumento de 1/3 - reprimendas mantidas. REGIME - fechado - manutenção - gravidade do delito e circunstâncias judiciais desfavoráveis - único regime capaz de adimplir as funções da pena - provimento parcial aos recursos defensivos. (TJSP; Apelação Criminal 1500261-53.2018.8.26.0617; Relator (a): Mens de Mello; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jacareí - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/02/2022; Data de Registro: 25/02/2022)

Dano qualificado. Réu que danifica encanamentos da cela da cadeia pública de Capão Bonito, em que estava custodiado. Negativa do acusado isolada nos autos. Palavras dos policiais civis coerentes e seguras. Condenação bem decretada. Penas fixadas no mínimo. Réu primário. Regime aberto adequado. Substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Apelo improvido. (TJSP; Apelação Criminal 1500084-82.2019.8.26.0123; Relator (a): Pinheiro Franco; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Capão Bonito - 2ª Vara; Data do Julgamento: 04/03/2022; Data de Registro: 04/03/2022)

Não há motivos a imputar uma falsa acusação pela vítima ou pelos policiais militares.

Urge frisar ter tido o réu a posse tranquila dos bens, pois houve inversão da posse e disponibilidade do bem pelo acusado, ainda que por curto período. Tanto é assim que a carteira da vítima não foi recuperada. Logo, não há que se falar em delito tentado.

Destaco que, quanto ao crime de furto, não é caso de aplicação do princípio da insignificância. Para a aplicação do chamado princípio de bagatela ou da insignificância, em sede do delito de furto, é necessário que o bem subtraído seja destituído de qualquer valor, econômico ou afetivo, juridicamente relevante que, por isso mesmo, não produza qualquer diminuição no patrimônio da vítima. É demasiadamente perigoso o entendimento de que a subtração de objetos de pequeno valor seria indiferente ao patrimônio das pessoas.

Entender como irrelevante para o Direito Penal essa conduta escancara a possibilidade de que muitos busquem realizá-la, o que traria graves consequências à convivência social, com sérios riscos de conflitos, de resultados preocupantes à harmoniosa convivência entre as pessoas, valor que é o fundamento último do sistema jurídico. No caso dos autos, o réu possui outros processos, inclusive por furto, a indicar que não preenche os requisitos subjetivos para a aplicação do princípio. Pelos mesmos motivos, não incide o disposto no artigo 155, §2º, CP.

Assim, a condenação do acusado é medida de rigor. Ademais, não resta qualquer dúvida que o crime foi praticado durante o período de repouso noturno, momento de menor vigilância, atraindo a incidência da causa de aumento prevista no artigo 155, § 1º, do Código Penal.

Verifico que, à época dos fatos, o réu era primário e não possui antecedentes (fls. 123/125).

Satisfatoriamente comprovadas materialidade e autoria, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59, CP, verifico que o réu não é portador de maus antecedentes. Não há outras circunstâncias judiciais negativas. Fixo a pena-base em 01 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes. Mantenho a pena intermediária no patamar mínimo (Súmula 231, STJ).

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição de pena. Presente a causa de aumento de pena do delito de furto praticado durante o repouso noturno (artigo 155, §1º, CP). Aumento a pena em 1/3 e torno a pena definitiva em 01 ano e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Considerando que, à época do fato, o réu era primário e portador de bons antecedentes, fixo o regime inicial aberto para o início do cumprimento de pena, consoante artigo 33, § 3º, Código Penal. O tempo de prisão provisória já foi considerado para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena (artigo 387, §2º, CPP).

Ausentes elementos sobre a condição econômica do réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal (1/30 do salário-mínimo), o qual deverá ser corrigido, nos termos do artigo 49, § 1º e 2º, CP.

Presentes os requisitos do artigo 44, CP, substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito e uma multa: prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade imposta, a ser especificada pelo juízo da execução; pagamento de 10 dias-multa no valor mínimo legal. Para não haver dúvidas no momento da execução, o acusado deverá pagar 23 dias-multa (13 dias-multa em cumulação à pena privativa de liberdade e 10 dias-multa em substituição à pena privativa de liberdade).

Fica prejudicada a análise do artigo 77, CP.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condenar o réu JONATHAN DE OLIVEIRA MOLINA, portador do RG n.º 44.788.201, filho de Lourival Molina e Maria José de Oliveira Molina, nascido em 24/06/1989 em José Bonifácio- SP, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 13 (treze) dias-multa, no valor mínimo legal, pela prática do delito previsto no artigo 155, §1º, do Código Penal. Presentes os requisitos do artigo 44, CP, substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito e uma multa: prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade imposta, a ser especificada pelo juízo da execução; pagamento de 10 dias-multa no valor mínimo legal.

O réu poderá recorrer em liberdade, uma vez que não estão presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva (artigo 312, CPP).

Custas do processo pelo réu, observando-se o artigo 98, §3º, CPC (que revogou o artigo 12 da Lei 1060/50), em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, que ora defiro.

Comunique-se à vítima.

Deixo de fixar indenização mínima para a vítima, ausente pedido expresso e, conseqüentemente, exercício do contraditório, consoante a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: "Ao interpretar o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, este Superior Tribunal de Justiça fixou a compreensão de que a fixação do valor mínimo para a indenização dos prejuízos suportados pelo ofendido depende de pedido expresso e formal, de modo a oportunizar a ampla defesa e o contraditório" (STJ, HC nº 321279/PE, 5ª Turma, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, DJe 03.08.2015).

Nesse sentido, a doutrina de Guilherme de Souza Nucci: "Admitindo-se que o magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, é fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente de acusação), ou do Ministério Público. A parte que o fizer precisa indicar valores e provas suficientes a sustentá-los. A partir daí, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e produzir

contraprova, de modo a indicar valor diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado. Se não houver formal pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida infringência ao princípio da ampla defesa" (in "Código de Processo Penal Comentado", RT, 2009, 9ª edição, pág. 701).

Nada a deliberar quanto aos efeitos da condenação aludidos no artigo 91, II, do Código Penal, porque não foram apreendidos os instrumentos do crime.

Não incidem os efeitos da condenação previstos no artigo 92, do Código Penal, dada a natureza da infração penal praticada.

Transitada em julgado, oficie-se ao Instituto de Identificação Civil; comunique-se ao TRE para o disposto no artigo 15, III, Constituição; expeça-se guia de execução definitiva, observando-se o regime inicial imposto para cumprimento da pena.

6. Em seguida, pelo(a) Dr(a). Promotor(a) foi dito que não haveria interposição de recurso por parte do Ministério Público. Em seguida, pelo(a) Dr(a). Defensor(a) foi dito que: aguardo a intimação pessoal do réu para me manifestar. Em seguida, pela MMª. Juíza de Direito foi dito que: Certifique-se o trânsito em julgado para o Ministério Público.

7. PUBLICADO EM AUDIÊNCIA. SAEM OS PRESENTES INTIMADOS. SERVIRÁ A PRESENTE POR CÓPIA DIGITADA COMO MANDADO/OFÍCIO. Nada mais. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. José Bonifácio, 07 de novembro de 2022. Eu, Augusto César Cristal Lopes, Escrevente Técnico Judiciário, digitei e subscrevi. Meritíssima. Juíza - Documento assinado digitalmente nos termos da lei 11.419/2006, conforme impressão à margem direita.